



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que se presenta el Dr. Ezequiel Nino (T°95, F°264), letrado en causa propia, e interpone acción de amparo en los términos de las Leyes Nros. 104 y 2.145 contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que se le ordene “(...) *brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 8 de enero de 2025, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104*”, respecto a las concesiones “(...) *del predio conocido como ‘SB5’ que se encuentra ubicado en el Parque Sarmiento del barrio de Saavedra de esta [c]iudad*” y “*de la concesión del Club de Amigos ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3885 de esta ciudad*”.

Relata que “(...) *en el marco de un estudio de investigación e incidencia sobre diversas problemáticas que afectan a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 8 de enero de 2025, se presentó un pedido de información pública ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), conforme a lo establecido en la Ley N° 104 y su Decreto Reglamentario N° 260/017, a través del portal de información, trámites y participación ciudadana “Buenos Aires Colaborativa” (<https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar/>), tramitado bajo el expediente identificado como GENERO EX-2025-03276514- -GCABA-DGAIGA / EX-2025-03372514- -GCABADGAIGA*”.

Indica que, en particular, el pedido tenía como objeto que el GCBA conteste lo siguiente: “*‘Respecto a la concesión al Complejo Deportivo SB5 (de Sebastián Battaglia) en el Parque Sarmiento: -Fecha de firma del contrato, extensión y monto del canon, con el mayor detalle posible. -Información sobre el proceso de convocatoria para la concesión: si se realizó mediante convocatoria pública, se solicita detalle del proceso*

de licitación. En caso contrario, se requiere información sobre el acto administrativo que autorizó la contratación directa. Respecto a la concesión al Club de Amigos: -Copia íntegra del contrato de concesión. -Información sobre los mecanismos de control respecto de las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -Información sobre la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA, especificando los eventos realizados durante el año 2024. -En caso de que se haya prorrogado el contrato de concesión en los últimos cinco (5) años, se solicita información detallada sobre la decisión y el procedimiento adoptado para dicha prórroga”.

Añade que en fecha 06/02/2025 recibió un correo electrónico desde la casilla “mariadestefano@buenosaires.gob.ar”, en el cual fue adjuntada la nota IF-2025-06727075- GCABA-DGAIGA, en la que se informa que “(...) respecto SB5, se hace saber que esta Dirección General de Concesiones y Permisos no posee ningún tipo de convenio firmado con una sociedad con esa razón social. Por otro lado, respecto al Club de Amigos, se informa, en primer lugar, que el vínculo contractual entre el Gobierno de la Ciudad y el mismo no es una concesión, sino que se otorgó un Permiso de Uso y Explotación con carácter oneroso en los términos de la Ley N° 3.730, el cual se encuentra embebido a la presente. A su vez, en su cláusula segunda, el mencionado Permiso expresa que ‘se otorga por el plazo de veinte (20) años, a contar desde el vencimiento del permiso otorgado por el Decreto Municipal N° 1.150/92, es decir desde el 2 de septiembre de 2012’ en los términos del art. 2 de la mencionada ley. En ese sentido, se hace saber al consultante que no existió prórroga del Permiso de Uso y Explotación, sino que el mismo se encuentra plenamente vigente. Finalmente, se informa que no es competencia de esta Dirección General de Concesiones y Permisos la facultad de controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas pactadas en conjunto con el Permissionario (...).

Considera que, en relación al predio “SB5” la respuesta dada mediante la nota referida resulta insuficiente dado que “(...) no se brindó información adicional sobre si existe algún otro tipo de vínculo contractual o administrativo relacionado con el Complejo Deportivo SB5 en el Parque Sarmiento” y que “(...) deja sin responder aspectos clave del pedido, como el procedimiento de convocatoria (licitación pública o contratación directa) o cualquier acto administrativo que pudiera haber autorizado su operación”.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

Respecto a la información requerida sobre el Club de Amigos, alega que la contestación es incompleta ya que no brinda la información respecto a los mecanismos de control sobre las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos y que, sin perjuicio de que la Dirección General indicó que no es de su competencia, “(...) *no derivó la consulta al organismo correspondiente ni proporcionó información sobre quién tiene esa responsabilidad*”, y tampoco contestó el punto acerca de la utilización de las instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA durante 2024.

Afirma que el plazo para contestar “(...) *venció el 30 de enero del corriente y si se hubiera solicitado prórroga -que no se solicitó- hubiera vencido el 13 de febrero de 2025*”.

Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y formula reserva del caso federal (Actuación Nro. 284495/2025).

II. Conferido el traslado de la demanda (Actuación Nro. 406851/2025), en fecha 15/04/2025 se presenta el GCBA y la contesta (Actuación Nro. 591458/2025).

Efectúa diversas negativas con respecto a afirmaciones contenidas en la demanda y manifiesta que “*habiendo constatado la procedencia de la [Solicitud de Acceso a la Información Pública], la DGAIGA procedió a generar los expedientes EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA dirigido a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas; y EX-2025-03372514- - GCABA-DGAIGA dirigido a la Secretaría de Deportes dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de que respondan en el marco de sus competencias*”.

Indica que “(...) *el 14 de enero de 2025, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco del expediente EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA, remitió el mismo a la Dirección General de Concesiones y Permisos, conforme surge de la Providencia PV-2025-03598818-GCABA-*

DGTALMHF, para que informe su respuesta en función de lo solicitado” y que “(...) el 15 de enero de 2025, dentro el plazo previsto por la normativa vigente, la Dirección General antes mencionada, le notificó mediante correo electrónico al solicitante el informe IF-2025-03756505-GCABA-DGCOYP, por el cual se le hizo saber que haría uso de la prórroga establecida en el artículo 10 de la Ley 104. A partir de ello, la nueva fecha de vencimiento que tuvo el sujeto obligado en cuestión para responder la SAIP fue el 17 de febrero de 2025”.

Agrega que “(...) el 6 de febrero de 2025, tal como consta en el IF-2025-03756505-GCABA-DGCOYP, la Dirección General Concesiones y Permisos, notifica a Ezequiel Nino su respuesta emitida mediante IF-2025-06807929- GCABA-DGCOYP” y que habiendo cumplido con el procedimiento previsto en la Ley Nro. 104, se cerró el expediente, y que en relación “(...) al EX-2025-03372514-GCABA-DGAIGA, que tramitó ante la Secretaría de Deportes dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La Secretaría en cuestión, por IF-2025-04781376-GCABA-SECD emitió su respuesta que le fue notificada vía correo electrónico al Sr. Nino el 20 de enero del corriente año, conforme surge del Informe IF-2025-04785749-GCABA-SECD”.

Aduce que “...expresados los antecedentes administrativos de presente caso, y conforme ello, mediante Informe N° IF-2025-06727075- GCABA-DGCOYP se hizo saber al accionante que bajo la órbita de la Dirección General de Concesiones y Permisos no obra ningún tipo de convenio firmado con una sociedad cuya razón social sea SB5. No obstante, por Nota NO-2025-14649893-GCABA-DGCOYP que sea adjunta, la Dirección General de Concesiones y Permisos de la Ciudad informa que: “...de nuestros registros y documentos surgen –exclusivamente razones sociales de personas jurídicas o nombre y apellido completo de personas físicas, no contando con información al respecto de nombres de fantasía o marcas que los concesionarios, permisionarios o tenedores, utilizan con habitualidad o no. Por tal motivo, el cotejo de nuestras actuaciones no arrojó resultado positivo al respecto de SB5”.

En este sentido, informa que mediante el expediente referido tramitó el procedimiento de Licitación Pública de etapa única, para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de los espacios en cuestión por el término de cinco (5) años, y expone una serie de cuestiones relativas al proceso licitatorio y a la suscripción del Contrato de Concesión.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

Sostiene que, en relación a lo requerido por el consultante respecto al Club de Amigos, mediante Informe IF-2025-06727075-GCABA-DGAIGA se efectuaron una serie de contestaciones, y que “(...) *mediante Expediente Electrónico EX-2025-07216328-GCABA-DGAIGA, se reitera lo informado oportunamente mediante informe IF-2025-09801515-GCABA-SECD*”, mientras que detalla aspectos relacionados con los cánones calculados y abonados por la Asociación Civil Club de Amigos y respecto a la cantidad de alumnos que accedieron a descuentos en programas de escuelas deportivas y la organización de la colonia de vacaciones para alumnos de escuelas públicas.

Mediante Nota Nro. NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG del 07/04/2025, acompañada como prueba documental, el Director General de la D.G. Concesiones y Permisos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Agustín González Calderón responde en relación los cuestionamientos vinculados con los mecanismos de control respecto de las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA durante el año 2024 (v. documental acompañada en la Actuación Nro. 591458/2025).

En esta línea, concluye que “*ha[n] dado cabal cumplimiento a las solicitudes de información recibidas en el marco de la actuación administrativa generada por el pedido de información de fecha 8 de enero de 2025, atento lo cual, la presente acción de amparo intentada resultaría abstracta y prematura, por cuanto el GCBA, no incurrió de modo alguno en incumplimiento, silencio o denegatoria de información que dificulte o lesione las competencias y facultades de la parte actora*”.

Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la pretensión con imposición de costas en el orden causado (Actuación Nro. 591458/2025).

III. Corrido el pertinente traslado, con fecha 23/04/2025 la parte actora lo contesta.

Advierte que, de la documentación aportada por la parte demandada, más precisamente en la Nota NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG del 07/04/2025, se brinda información adecuada sobre la concesión otorgada a SB5.

Sostiene que la parte demandada persiste en el incumplimiento respecto a la solicitud de información en relación a los mecanismos de control sobre las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos y sobre la utilización de las instalaciones para eventos organizados por el GCBA durante 2024.

Concluye que “[l]a respuesta tardía [del GCBA] constituye un *allanamiento parcial* y no una *situación de caso abstracto*” y solicita el dictado de sentencia (Actuación Nro. 648816/2025).

IV. Luego, el tribunal dispone requerir a la parte actora que manifieste lo que estime corresponder respecto a la prueba informativa ofrecida en el escrito de inicio que, al momento, no había sido incorporado a la causa (Actuación Nro. 650686/2025).

En fecha 07/05/2025, la parte actora desiste de la prueba informativa ofrecida en el punto VII.2 del escrito de inicio (Actuación Nro. 737237/2025).

V. Seguidamente, se corre vista de la causa al Ministerio Público Fiscal (Actuación Nro. 750993/2025), cuyo dictamen obra en la Actuación Nro. 1010764/2025.

VI. Así las cosas, los autos quedaron en condiciones de resolver (Actuación Nro. 1053087/2025).

VII. Es dable señalar que, la publicidad de los actos de gobierno es una garantía que se deriva del sistema republicano de gobierno, establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional. De acuerdo a la cláusula del artículo 75.22, que incorpora diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, se encuentra expresamente reconocido el derecho de buscar y recibir información (art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos). En este sentido, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho a buscar y recibir información y la protección del derecho de toda persona a solicitar y recibir información bajo el control del Estado, con las salvedades dispuestas, y la obligación positiva del Estado a suministrarla, de manera tal que el solicitante tenga acceso a conocer esa información o a obtener una respuesta fundada cuando por algún motivo estuviese permitido limitar el acceso a la misma.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adopta, con sustento en la democracia participativa, el sistema de publicidad de los actos de gubernamentales y la forma representativa y republicana de gobierno (art. 1), garantiza el derecho a requerir, difundir y recibir información libremente (art. 12, inc.2), así como también dispone, entre otras directivas, que los actos de administración de recursos son públicos y se difunden sin restricción (art. 53), y coloca en cabeza del jefe de gobierno la obligación de arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a su gestión (art. 105, inc.1).

En ese marco la Legislatura porteña sancionó la Ley Nro. 104 de Acceso a la Información, reglamentada por el Decreto Nro. 260/2017, en la que en forma específica se reconoce el derecho de toda persona a “(...) *solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna* (...)” (art. 1) de cualquier órgano de la Administración central y descentralizada (art 3). A su vez, en el artículo 4 se dispone que: “[d]eberá proveerse la información contenida en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, incluyendo base de datos, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, actas, circulares, contratos, convenios, estadísticas, instructivos, dictámenes, boletines o cualquier otra información registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control”, y en su artículo 5 se prescribe que: “[l]a información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud. En el caso de no poseer la información requerida, el órgano consultado tiene la obligación de informar los motivos por los cuales no la posee”.

En cuanto al trámite, el artículo 10 establece que la solicitud de información debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, el que

se podrá prorrogar, en forma excepcional, por otros diez (10) días hábiles, de mediar circunstancias que tornen dificultoso reunir la información solicitada, previa comunicación de las razones que impiden cumplir en tiempo con la requisitoria. Una vez cumplido el plazo previsto en el artículo 10, el artículo 12 prevé que “[e]n caso que el/la peticionante considere que su solicitud de información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que resulta trascendente el reconocimiento de este derecho en su doble vertiente, esto es, como derecho individual de toda persona descripto en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada; a la vez que sostuvo que “*el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan*”; y que “*dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción, destacando que ‘su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla’* (v. casos “A.D.C.”, del 04/12/12; “CIPPEC”, del 26/03/2014; “Oehler”, del 21/10/2014, “Garrido”, 21/06/2016 y “Savoia” del 07/03/2019).

De este último fundamento se deriva la vigencia ineludible del principio de máxima divulgación, orientado por los principios de publicidad y transparencia de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso y que, aunque sujeto a un sistema restringido de excepciones, establece la presunción de que toda información es accesible (CSJN, en autos “CIPECC” ya citado).

En este orden de ideas, es dable resaltar que la Cámara de este fuero se ha pronunciado en el sentido de que “[e]l derecho de petición no se agota con el solo hecho del reclamo, sino que exige una respuesta expresa y fundada de parte de la autoridad requerida. Así y como corolario de lo expuesto puede sostenerse que frente al mencionado derecho se encuentra por parte de la Administración, la obligación de



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

responder” (v. Cám. CAyT, sala 2, causa “Kingston”, del 17/02/2011); que corresponde “interpretar el concepto de información definido por la ley 104 de un modo amplio y, en principio, sólo limitado por las excepciones previstas expresamente en (...) dicha norma (...)” (ídem, sala 2, en autos “A.C.I.J.”, del 23/10/2007).

VIII. Así las cosas, de la documentación acompañada como adjunto en la Actuación Nro. 591458/2025, se desprende que la respuesta a la requisitoria puede considerarse ambigua o parcial.

Dicho lo anterior, corresponde efectuar el siguiente detalle respecto a los puntos cuestionados en el escrito de inicio.

i. En relación a la información requerida expresamente a la demandada respecto al “Complejo Deportivo SB5 (de Sebastián Battaglia) en el Parque Sarmiento”, cabe destacar que la misma consistía en que brinde “[f]echa de firma del contrato, extensión y monto del canon, con el mayor detalle posible[,] [i]nformación sobre el proceso de convocatoria para la concesión: si se realizó mediante convocatoria pública, se solicita detalle del proceso de licitación[,] [y] [e]n caso contrario, (...) información sobre el acto administrativo que autorizó la contratación directa”.

La respuesta obtenida en sede administrativa fue “(...) respecto SB5, se hace saber que esta Dirección General de Concesiones y Permisos no posee ningún tipo de convenio firmado con una sociedad con esa razón social” (v. informe IF-2025-06727075-GCABA-DGCOYP de la Dirección General de Concesiones y Permisos del GCBA, suscripto en fecha 05/02/2025 por Agustín González Calderón, Director General de la mentada repartición gubernamental, en el marco del expediente EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA, acompañado en la Actuación Nro. 591458/2025).

Luego, en el marco de estas actuaciones, al momento de contestar demanda el GCBA reitera la respuesta dada en sede administrativa y agrega: “ Sin perjuicio de lo expuesto, advirtiendo que la consulta efectuada versa sobre la firma LOCURA

DEPORTIVA S.A. con relación a la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento sito en la Av. Gral. Paz y Av. Dr. Ricardo Balbín y Av. Triunvirato y Andonaegui, de trámite por Expediente Electrónico N°EX-2023-16212062-GCABA-DGCOYP, informo a UD. que por las mencionadas actuaciones tramitó el procedimiento de Licitación Pública de etapa única, para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de los referidos espacios, cuya nomenclatura catastral es circunscripción 16 sección 55 manzana 1D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años, a tenor de lo normado por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 129-GCABA-AJG/23 (...) se expuso que correspondía adjudicar la Licitación Pública de etapa única N° 10002-0697-LPU23 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento sito en la Av. Gral. Paz y Av. Dr. Ricardo Balbín y Av. Triunvirato y Andonaegui, por el término de cinco (5) años, a la firma Locura deportiva S.A.(CUIT N° 30-71594687-0) por un canon mensual inicial de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$11.050.000) (...) Con fecha 08 de diciembre de 2023, se suscribió el pertinente Contrato de Concesión con la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30- 71594687-0) con relación al inmueble referenciado, el que obra digitalizado bajo Informe N° IF-2023-45899650-GCABA-DGEGRAL (...) desde el 22 de febrero de 2025 y con vigencia por seis meses, el concesionario abona la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA (\$ 17.278.080) en concepto de canon mensual” (v. págs. 10/12 del escrito de contestación de demanda, obrante en la Actuación Nro. 591458/2025).

De lo expuesto se desprende que, si bien es cierto que la información brindada en sede administrativa por la demandada no fue efectuada de forma completa, al momento de contestar demanda el GCBA aportó información que da cabal respuesta a los requerimientos efectuados por la parte actora en el expediente 2025-03276514-GCABA-DGAIGA, en relación al predio SB5, lo que a su vez es reconocido por el actor en el escrito obrante en la Actuación Nro. 648816/2025.

ii. Ahora bien, en cuanto a la información solicitada relativa al Club de Amigos, el GCBA debía informar y/o acompañar: “Copia íntegra del contrato de concesión[,] (...) sobre los mecanismos de control respecto de las obligaciones del Club



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (...) sobre la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA, especificando los eventos realizados durante el año 2024 [y] [e]n caso de que se haya prorrogado el contrato de concesión en los últimos cinco (5) años, [brindara] información detallada sobre la decisión y el procedimiento adoptado para dicha prórroga”.

La respuesta obtenida en sede administrativa fue: “(...) respecto al Club de Amigos, se informa, en primer lugar, que el vínculo contractual entre el Gobierno de la Ciudad y el mismo no es una concesión, sino que se otorgó un Permiso de Uso y Explotación con carácter oneroso en los términos de la Ley N° 3.730, el cual se encuentra embebido a la presente. A su vez, en su cláusula segunda, el mencionado Permiso expresa que ‘se otorga por el plazo de veinte (20) años, a contar desde el vencimiento del permiso otorgado por el Decreto Municipal N° 1.150/92, es decir desde el 2 de septiembre de 2012’ en los términos del art. 2 de la mencionada ley. En ese sentido, se hace saber al consultante que no existió prórroga del Permiso de Uso y Explotación, sino que el mismo se encuentra plenamente vigente. Finalmente, se informa que no es competencia de esta Dirección General de Concesiones y Permisos la facultad de controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas pactadas en conjunto con el Permissionario” (v. informe IF-2025-06727075-GCABA-DGCOYP de la Dirección General de Concesiones y Permisos del GCBA, suscripto en fecha 05/02/2025 por Agustín González Calderón, Director General de la mentada repartición gubernamental, en el marco del expediente EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA, acompañado en la Actuación Nro. 591458/2025).

Luego, al momento de contestar demanda, brinda datos correspondientes a la contestación referida en el párrafo precedente -en idénticos términos-, y no agrega información relevante relativa a los restantes puntos solicitados por el actor en sede administrativa, sobre los mecanismos de control respecto de las obligaciones de brindar

clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la CABA, ni sobre la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA durante 2024.

En efecto, de la Nota Nro. NO-2025-14649893-GCBA-DGCOYP del 07/04/2025 acompañada por el GCBA se informa que *“Conforme ello y la información requerida por el consultante, le informo a UD. que: (...) 2. Esta Dirección General no cuenta con facultades para controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la ciudad de buenos aires. 3. No está bajo la órbita de competencia de esta Dirección General la organización y control de eventos realizados por el GCBA en las instalaciones del Permisionario, por lo que no es posible brindar respuesta en este punto. (...). Por último, en relación con la consulta realizada al CLUB DE AMIGOS A.C., se sugiere remitir el asunto a la Secretaría de Deportes para que completen la información solicitada.”*

Así las cosas, la Secretaría de Deportes mediante Informe Nro. IF-2025-15156575-GCABA-SECD informó la cantidad de alumnos pertenecientes a escuelas públicas de la Ciudad que se han asociado con descuento al Club de Amigos durante diversos períodos, como así también el público participante en la Colonia de verano. No obstante, no ha remitido información sobre *“los mecanismos de control respecto de las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires”*, tal como fuera requerido en la consulta ciudadana.

Asimismo, tampoco surge de la documentación acompañada respuesta acerca de *“la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA, especificando los eventos realizados durante el 2024”*.

Por lo anterior, es dable señalar que, al momento, el GCBA no ha dado total cumplimiento con la requisitoria efectuada por la parte actora.

iii. En este sentido, cabe recordar que la parte actora solicitó con fecha 08/01/2025 información, en los términos de la Ley Nro. 104 respecto a las concesiones del predio conocido como ‘SB5’, ubicado en el Parque Sarmiento, y del Club de Amigos, ambos de esta ciudad.

Con fecha 06/02/2025, el GCBA le envió la respuesta (v. Informe 0022-IF-2025-06807929-GCABA-DGCOYP, obrante en el expediente EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA, acompañado en la Actuación Nro. 591458/2025) a través del Informe



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 14 SECRETARÍA
N°28

NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Número: EXP 30040/2025-0

CUIJ: EXP J-01-00030040-9/2025-0

Actuación Nro: 1237015/2025

IF-2025-06727075-GCABA-DGAIGA, entendiendo cumplido el procedimiento previsto en la Ley Nro. 104.

Sin embargo, la información aportada por el GCBA no cumple con la requisitoria efectuada por la parte actora.

No obstante, tal como ha sido expuesto en el apartado i del presente acápite, en el momento en que contestó demanda (Actuación Nro. 591458/2025), el GCBA brindó de forma adecuada la información correspondiente al predio SB5, pero -de acuerdo a lo expresado en el apartado ii- no así la relacionada con el Club de Amigos, por lo que se concluye que el GCBA no ha dado cumplimiento adecuado al deber de información que le incumbe.

IX. En consecuencia, cabe hacer lugar parcialmente a la acción promovida en los términos del artículo 12 de la Ley Nro. 104, y ordenar al GCBA que, en el término de diez (10) días de notificado de la presente, provea la información solicitada por el actor, más precisamente aquella correspondiente a: i) los mecanismos de control respecto de las obligaciones del Club de Amigos de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la CABA, y ii) a la prestación de instalaciones del Club de Amigos para eventos organizados por el GCBA, especificando aquellos realizados durante el año 2024.

A mayor abundamiento, en el supuesto caso de no poseer la información requerida, el órgano consultado tenía la obligación de informar los motivos por los cuales no la poseía (conf. art. 5, Ley Nro. 104).

De todas formas, aún si no fuera tal el caso, la negativa a proporcionarla en los términos peticionados por el requirente debió haber sido expresada de acuerdo con los términos legales vigentes, es decir, por acto fundado emanado de la autoridad competente, conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 104, el que prevé que “[l]a denegatoria de la información debe ser dispuesta por un/una funcionario/a de

jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada. La denegatoria solo procede en aquellos casos en que la información no exista y cuando el funcionario no esté legalmente obligado a producirla o cuando se produzca alguna de las excepciones previstas en el Artículo 6° de la presente Ley, debiéndose exponer de manera detallada los elementos y las razones que la fundan”.

X. Finalmente, con respecto a las costas del proceso, entiendo que deben ser soportadas por el GCBA, toda vez que no existen razones que permitan apartarse del principio general de la derrota (cfr. art. 64 del CCAyT y art. 28 de la Ley Nro. 2.145).

Por lo expuesto, **RESUELVO:**

1. Hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta por el Dr. Ezequiel Nino (T°95, F°264), y ordenar al GCBA que, en el término de diez (10) días de notificado de la presente, provea la información solicitada por el actor, en los términos expuestos en el considerando IX.

2. Imponer las costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en el considerando X.

3. Notifíquese electrónicamente por Secretaría a las partes y al Ministerio Público Fiscal y, oportunamente, archívese.



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires